

国家组织

国家的基本理论

一、国家形成理论

总体上有三种学说：神权论、社会契约论与强力论

(1) 神权论即“君权神授”论，将国家权力的正当性归结于神的意志，前近代专制国家的理论
(传统理论) ex: 中国“天子”-“牧民”

(2) 强力论：强调暴力是社会发展的决定因素
国家本质是一种暴力

国家的发展是一个强者支配弱者的自然过程，虽然强者未必一定追求这种支配，但弱者却经常寻求强者的庇护。
专制国家-强者对弱者的征服 民主国家-强者对弱者的庇护

代表人物：哈勒（瑞士） 狄骥（法国） -马克思主义的国家学说是否属于强力论？
阶级斗争论 统治阶级的工具 → 内涵更丰富

(3) 社会契约论（主流学说）

将国家的正当性归结于人民相互签订的契约-宪法（宪法本质就是社会契约）

社会契约论的构成：自然状态的假设 + 契约的签订 - 为什么要订契约？

1. 霍布斯的理论-代表作《利维坦》

1) 自然状态是一种野蛮的状态，无法律、无社会、无政府，人们终日厮杀，“狼与狼之间的关系”。

人性的自私和自私决定

国家之恶意味着要规范和限制公权力 → 立宪主义根基

2) 人们为了生存下去，不得不签订契约、组成国家。通过契约寻求一个强有力的统治

者，即政府，人民通过契约把所有的权利都让渡给了政府，因此必须无条件地服从政府

以恶制恶 → 以政府之恶治理人性之恶，有政治目的：美化英国国王的统治 政府不维护社会秩序，保障人民安全

2. 洛克的理论 和现代立宪主义宪法更契合

美国宪法之父

1) 自然状态是一个不安全的社会，无政府、人民的生命、财产无人管理。人们没有安全感
无拘无束但 没有人进行公正的裁决

2) 为了寻求公认的裁判者，以保护人身、财产的安全，人们约定把自己的部分权利让解决纠纷

二元化：国家-人民 国家权力来自人民让渡 → 推导出人民主权的理念

渡给一个统治者 只是让渡部分权利 霍布斯让渡全部权利

由此形成统治者的权力，统治者取得权力的目的在于保护那些人民没有让渡的权利。

统治者不能侵犯人民的权利，否则人民有权推翻他。

3. 卢梭的理论 政治浪漫主义 被后人引用来美化集权

自然状态：人民高度独立、生活愉悦

契约的签订：随着人口的增加，这种状态消亡，人们不得不放弃自己的自由，相互约定成立国家。
资源供不应求

人民通过契约将自己的全部权利让渡给国家，国家本来就来自于人民全体，人民服从国家就是服从自己。国家的就是“公意”。

政府是人民的雇员，其权力理应受到限制

卢梭的理论：反对分权

宪法上最具影响力的社会契约论是洛克的理论

二、国家组成要素

(1) 国民

国籍是自然人成为一国国民的条件

血统主义 出生地主义

混合原则——中国 父母+出生地

(2) 国土 人类社会进入农耕文明 游牧时期无领土概念 法兰克人之王 → 法兰克之王(土地的国王)

(3) 主权 国家政治的最终决定权 主权的归属决定政体
君主政体 vs 民主政体

两种涵义：一是国家权力（行政、司法、立法）

二是决定国家意志的最终权威或权力，国家政治的最终决定权（国家正当性）

ex: 中国梦

国家的精神、目标、愿景等

德国魏玛时期公法“四驱马车”

国家整合 实质整合：国家传递的价值内涵获得人民认同（通过国家的象征、普法教育等）
不断强化民众精神体验

功能整合：国家共同体生活有一整套程序让公民参与其中（程序整合）如选举。
个人权益得到保障，理想实现，感同身受成为共同体的一员
包含国家对个人基本权利的保护如言论自由

人员整合：国家领导人作为象征代表公共精神。
国家公务员服务/树立模范榜样

“公意” vs “私意”

卢梭理论影响了巴黎公社
形成集体主义宪法观念 → 影响中国
但有时也会变成法治中的阻碍 → 法治注重维护个人利益
与国家利益至上冲突
还有市场经济的合理性？
希特勒用卢梭理论粉饰纳粹独裁 → 国家领导人发表
讲话时民众欢呼那么“公意”形成 = 元首意志（神学色彩）
论证政权合法性

社会契约不应是静态的

Commented [1]: 动态的公共意志的形成（“日复一日的公投”）
其误在生活中不断发展更新
现代宪法整合理论（斯门德：《宪法和实在宪法》）：

国家的本质——人民以共同行动为目标，结为一体的凝聚性精神体验

人民认为要成为共同体成员国家就已经存在

国家机构（权力的横向设置）

一、立法机关（议会）

（1）性质

专制主义（一人或少数人决策）：被现代政治所否弃

民粹主义：全体人民参与决策。

介于两者之间的代议制 **民众选出代表代表他们进行决策**

精神阶层
代议制：理性的、次优的选择

不是直接民主
议会就是代议制民主的载体 **民主代议机关**

（2）议会与选民的关系

1. 委托关系：议会以选民的民意行使权力，如果脱离民意，特定的选民可以解除委托

不能导致民粹主义
↑
强制委任说（卢梭、社会主义宪法）

2. 代表关系：议会代表全体全民，而且具有相对的独立性（主流学说）

不仅代表所依托的选区也代表全体选民

（3）议会的起源（英国）

封建社会后期
起源于欧洲中世纪的“三级会议”或“等级会议” **召集各阶层代表**

等级会议由贵族、教士和平民三组成，平民即资本家，等级会议的性质是国王的咨询机构

没有特殊身份但有钱

后来，贵族、教士发展成为上议院，平民发展成为下议院

（4）议会的组成

1. 两院制

英国

1) 一战以前的主流，以英国马首是瞻，随着英国的衰落，越来越多的新兴国家实行一

院制。

2) 两院制的特点 **参议院-众议院**

议会内部分权——防止议会专横，但可能导致低效率 **立法**

可以减少立法的粗疏与草率，但难以辨识哪个议会代表真正的民意

质量比较高

一院制充当调解人

可以减少与政府的激烈冲突，但存在被政府操纵的可能

3) 两院的组成

下院——民选机关 议会核心 → 按各选区人口比例设议席

往往按各选区的人口比例设置议席

当选议员的资格：年龄、国籍、公务员、现役军人、法官不得当选

任期：未经选举不得连任，中途有缺席则补选

上院

君主制国家：贵族院，议员资格早年可以世袭，现在改为任命
英国上院 国王

联邦制国家：参议院，代表州（联邦成员）的利益，下院代表选民

(5) 议会的职权

1. 两院职权的分配

1) 两院平等 都是民选

美国：所有立法据要求两院同意，但财政权由下院掌握

2) 下院大于上院（主流模式）

重大立法均有下院决定，上院只有监督权

2. 职权的内容

1) 立法权

2) 监督权：监督政府、法院（政治监督）

3) 质询权：以书面或口头方式对政府提出质疑、询问，要求政府答复

4) 调查权：重大的、具有社会影响力的事件

5) 受理请愿权

6) 弹劾权：对国家高级领导人、高级官员的职务犯罪、违法行为进行调查、审判

以前自由主义不需要很多法律，很多议员都是兼职，所以限制身份
现在都是专职化的议员，已经不用考虑

- 议会权力的体现
- 7) 不信任权 (倒阁权) ^{责任内阁制}
 - 8) (财政权) ^{人大对政府预算的监督 → 十分有限, 现在正改革}
- (6) 议员的特殊保障 ^{形式上法律规定, 实际很少实现}

1. 言论免责权 ^{永久性的, 免职后也有 台湾议员打架 → 一种表演}

2. 人身自由保障 (被拘留或判刑必须经议会同意) ^{英国议员提出反对国王意见, 制定法规定保护议员}

(7) 中国的人民代表大会制度

1. 全国人大 ^{议会}

1) 性质: 最高立法机关、最高权力机关

代表非职业性 (兼职代表)

2) 任期: 五年

3) 组成: 由省/自治区/直辖市/特别行政区/解放军代表组成, 不超过 3000 人

4) 职权:

. 修宪权和宪法监督权

. 制定和修改基本法律的权力

. 中央国家机关组成人员的选举权/决定权和罢免权

. 选举: 主席/副主席/中央军事委员会主席/最高人民法院院长/最高检察长/国家监察

委员会主任

. 重大事项决定权: 财政权/国民经济和社会发展规划/省、自治区和直辖市的建制, 特别

行政区/决定战争与和平

5) 会议制度和工作程序

A. 每年举行一次会议

B. 工作程序:

a. 议案提出：主席团、常委会、委员会等

b. 审议工作报告

c. 选举和决定人员

d. 罢免、质询、询问

6) 全国人大专门委员会

民族委员会、宪法和法律委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、外事委员会、华侨委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会。

2. 全国人大常委会

1) 性质：常设机构、立法机关

2) 组成、任期和机构设置：

委员长、副委员长、秘书长、委员。不得兼职其他国家机关职务。

任期五年

3) 职权：

. 解释宪法、监督宪法实施

. 立法权（基本法律以外的其他法律；基本法律的补充、修改）

. 法律解释权

. 对其他国家机关工作的监督权

. 重大事项决定权

. 人事任免权

. 全国人大授予的其他职权

4) 会议制度与工作程序

2 个月开一次会

立法草案→三读程序

议案提出、听取和审议工作报告、财政权、

法律实施情况的检查、

规范性文件备案审查

质询、询问、特定问题调查

3. 中国的地方各级人民代表大会

1) 性质：双重属性

镇一级无常委会

地方国家权力机关（权力母体）

地方代议机关（议会）

2) 组成和任期

四级：省、市、县、乡

市省一级都是下级选举产生

间接选举和直接选举并用（直接选举限于县级以下）

任期 5 年

兼职代表（议会的“幼年期”）

中国独特宪法理论→追求代表与选民的同源性，能更好代表选民利益

县级以上（包括县级）人大设常委会

专门委员会（省级人大）和调查委员会

3) 职权

.立法权（制定地方性法规）

省一级+市一级都有（立法权下放）

.重大事项决定权和财政权

立法法中全国人大的专属立法事项

可能考

.决策的民主正当性

市一级的立法权限范围：城乡建设与管理

.选举权和人事权

基层治理、历史文化保护等四大类

（选举决定本级国家机关领导人员、组成人员、上一级人大代表（县级以上）的权利。选

举本级人大常委会的组成人员、选举政府正、副职领导人员、本级人民法院院长和人民检察

副院长就是决定产生

Commented [2]: 听取本级人大常委会和“一府两院”的工作报告。

本行政区国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况

本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

院检察长等)

.监督权

(撤销本级人民政府不适当的决定、命令和规章以及下一级人大及其常委会的不适当决议;

规范性文件审查;询问和质询;特定问题调查)

国务院:行政法规

全国人大制定:法律

最高法出的司法解释

下属各部:部门规章

地方性人大:地方性法规

地方人民政府:地方性规章

重大事项决定权

听取本级人大常委会和“一府两院”的工作报告。

报告不通过可能承担政治责任?

本行政区国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况的报告。

本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

问题:

(1) “一府两院”的工作报告: 反对意见逐渐增多, 但如果被否决, 后果? 没有任何后果。

2013年四川省邻水县人大常委会否决该县政府《关于全县小区物业管理工作情况的报告》

(2) 对政府财政预算执行情况缺乏审议能力

政府的收支预算表内容不详, 无法审查, 人大自身缺乏审查能力

广东省“预算公开”: 流于形式

杭州申办奥运: 政府直接决定, 人大后批准

• (3) “重大事项”范围不清

• 过于笼统、模糊, 不便操作, 那些属于党委决策? 哪些属于人大决定? 哪些属于政府确定? 没有明确划分。

• 在实践中, 常常产生争议: 人大认为属于“重大事项”, 政府确认为不是。如: 杭州申报亚运会? 汽车限号?

• “中共中央、国务院印发通知, 决定设立河北雄安新区”——是否重大事项?